

עין משפט
גזר מצוה

ציג:

שמשענת **הסום** עץ ידיו. הכי תנן לה בזמן' צוים פ"ד (משנה ו) היה רוכב על גבי בהמה וארבע טליות תחת רגלי בהמה טהורות מפני שיכולה לעמוד על שלש היתה טלית אחת תחת שתי ידים תחת שתי רגלים תחת יד ורגל עמאה רבי יוסי אומר הסום

המצניע פרק עשירי שבת

הסום מטמא צידיו. אם הזז רוכב עליו וטלית תחת אחת מידיו של סום עמאה אצל תחת רגליו טהורה שאין משענתו על רגליו והא דתנן לעיל ד' טליות תחת רגלי הבהמה טהורות לא כרבי יוסי: כהן העומד על גבי כלי או אפן או שום דבר החוץ בינו לצני הרצפה ועבד

עבודתו פסולה דכתיב^(א) ושרת ככל אחיו הלוים העומדים שמהא עמידתו כשאר אחיו ומנא דבי ר' ישמעאל הואיל ורצפה מקודשת וכלי שרת מקודשין כו' בזבחים^(ב): שמאל פסולה לעבודה כדלמך בפ"ק דחולין (דף כב.)

כל מקום שנאמר אכצע וכדונה אינו אלא ימין: **שיעור** לוג. גרוגרת אם אוכל הוא: **שיעור** ויגע. שיכבד רוכבו עליו וצריך להיות כאלו ד' צוים: **נעל** אחד צפניו. זו היא צידתו: **נעלו** שנים פטורין. ור' יהודה הוא דפטר צניהם יכילין: **שיעור**. צידת צבי

לכל אחד ואחד אלא שמע מינה שיעור אחד לכולן ומדרי' יהודה נשמע לר' מאיר צניהין יכולים דצהא לא פליגי: חייבין. לשלם משלומי ד' וה': **קנה** גרדי. אורחא דמילתא והוא העולה ויורד בשמי: **קנה** דעמלא. שאינו עומד אלא להסקה דהוי שיעורו כעצים דאילו האני שיעורו כדי אריגה: **כלפי** לייא. כלפי היכא נהפך דבר זה הא רבי שמעון הוא דפטר שנים שהוציאוהו: **בתנא' אם הוי צמטה**. ומי לא מייחייב על הוצאתו דהוא מקיל עצמו ונושא עצמו: **וכן כוים מן המס**. חייב אם הוציא דהואיל ומטמא הוצאה חשובה היא להכיל עצמו מן העומאה: **רבי שמעון פוטר**. אפילו צמט שלט דהוי מלאכה שאינה צריכה לגופה. וכל מלאכה שאינה צריכה (לגופה) אלא לסלקה מעליו הוי מלאכה שאינה צריכה לגופה כללך לה הלכך לאו מלאכת מחשבת היא לר' שמעון: **גב' ופטור על הכלי**. שהיא טפילה לאוכל: **ואם היה צריך לכלי**.

להשתמש בו משמים אחר צמקום שמוציאו שם: **חייב** על כל אחד ואחד כי היכי דמייחייב ליה תרתי אחרתי הוצאות צהעלם אחד: **שגג**

לזה לאו משום דאמר' **שיעור א'** לכולם א"ל רב אחא בריה דרבא לרב אשי דילמא דאית ביה כדי לבשל ביצה קלה לזה וביצה קלה לזה א"כ לישמעיעין קנה דעלמא מ"ש דגרדי ודילמא דאית ב' כדי לארוג מפה לזה וכדי לארוג מפה לזה אלא מהא ליכא למשמע מינה תני תנא קמיה דרב נחמן שנים שהוציאו קנה של גרדי פטורין ורבי שמעון מחייב **כלפי** לייא אלא אימא חייבין ור"ש פוטר: **בתנא'** ^(א)המוציא אוכלין פחות מכשיעור בכלי פטור אף על הכלי המת במטה חייב וכן יכוזית מן המת וכוזית מן הנבלה וכעדשה מן השרץ חייב ^(ב)ורבי שמעון פוטר: **גב' ת**ר' המוציא אוכלין כשיעור אם בכלי חייב על האוכלין ופטור על הכלי ואם היה כלי צריך לו חייב אף על הכלי שמע מינה אוכל שני יותי חלב בהעלם אחד חייב שתים אמר רב ששת הכא במאי עסקינן כגון ששגג

ור' **שמעון פוטר**. וצקנה כד דה"ל זה אינו יכול זה אינו יכול: ^(א)**ששגג** עץ האובליץ והודיר עץ הבהי'. ומייז על הכלי היינו סקילה כפי רש"י ורבינו שמואל קשה לו לאוקמי צריימא צמיוז סקילה כדכל דוכתא ^(א)איירי צמיוז חטאת והגיה הגירסא כגון שגג על הכלים וסויד על האוכלין ולא התרו צו ^(א)דליכא צאוכלין לא סקילה ולא חטאת ואין נראה לר"י לא פי' הקוטרס ולא פי' רשצ"ס כדשהויד צאחד אינו חייז חטאת על השני שגג צו דלא שז מידיעתו הוא כיון שהויד צאחד מהן ונראה דהשתא דמוקי צהויד בכלי איירי הכל לענין סקילה וה"פ בדריימא המוציא אוכלין כשיעור בכלי חייז סקילה על האוכלין כגון שהסרו צו על האוכלין ופטור על הכלי אם התרו צו משום כלי ^(א)היה צריך לכלי חייז סקילה אף אם התרו צו משום כלי ופיריך והא אף על הכלי קמני משמע דחייז שמים: **וצפלוגמא**

שמעין מנה דשיעור אחד לכולן או צריכין שיעור לכל אחד ואחד, מפני שקנה של גרדי יש בו כשני שיעורין, וכבר שמענו מן הגן מתניתא דאמרין שיעור אחד לכולן. אלא דגמרינן דלענין זה אינו יכול קיימין דהאי פלוגתא דר' שמעון ורבנן, והא כי תני תנא קמיה דרב נחמן שנים שהוציאו קנה של גרדי פטורין ור' שמעון מחייב, תמה ר"י ואמר כלפי לייא היכי אמור הכי הא תנן מתניתין והוציאוהו שנים חייבין ור' שמעון פטור. ותרצה להא ברייתא נמי בהכין. הלכך מאן דגריס אמר מר שניהם יכולין ר' מאיר מחייב ואמר עלה איבעיא להו, טעונת הוא, אלא הכין מיבעי למגרס, איבעיא להו בעינן שיעור לזה ושיעור לזה ולא למגרס קמיה פיסקא מן ברייתא. ואעיקר מתניתין קאי, דתנן לא יכול אחד להוציא והוציאוהו שנים חייבין ור' שמעון פוטר, דלא משכחת את פלוגתא דרבי שמעון ורבנן אלא לענין זה אינו יכול וזה אינו יכול, דלענין שניהם יכולין לית מאן דמחייב אלא ר' מאיר, ולענין אחד יכול ואחד אינו יכול דהוי הכל חייב (כמו דאיתא לעיל) בשמעתא בהדיא, הלכך הא מתניתין דרבנן מחייבין ור"ש פוטר ליתא אלא בזה אינו יכול זה אינו יכול, ועלה אמרינן הדין בעיא ותשובתו. המוציא אוכלין פחות מכשיעור בכלי פטור אף על הכלי שהכלי טפילה לו. ואם הוציא כשיעור בכלי חייב על האוכלין ופטור על הכלי, ואם היה הכלי צריך לו חייב על זה ועל זה, כגון שצריך לאוכל וצריך עוד לכלי. אי נמי שאין יכול להוציא את האוכל אלא בכלי כגון התותין באי"י וכיוצא בהן. ודייקינן מי אתינן למשמע מינה אכל שני יותי חלב בהעלם אחד דהוא כמי שהוציא אוכל בכלי אחד חייב שתים. אמר רב ששת הכא במאי עסקינן כגון

בג א ב מיי פ"ה מהל' ביטא המקדש הל' יח:
בד ג ח מיי פ"ה מהל' שנת הלכה זו:
בד ד מיי פ"ה מהל' גניזה הל' יד סמך עשין עא:
בו ה מיי פ"ה מהל' שנת הלכה נח:
בו ו מיי ש"ה הל' יח:

מוסף רש"י

רגלו אחת על האבן. שמוטלת על הרצפה ואינה מן הרצפה (ובחיים כד.). צבי שנכנס לבית. מאליו (קמון קו). נעלו שנים פטוריים. דהוא לזה שנים שנשארה (שם). ונעלו שנים חייבים. אורחים הוא נעולו צניהם, והיי לכל אחד מלמטה דנלא איהו לא מתפצלה (שם). כלפי לייא. שמי מלוח, כלפי היקן טטה דבר זה, הא איפכא מתפצלה (ופסחים ו.) וכעיי' לקמן (זכב.). המוציא אוכלין פחות מכשיעור. דלא מחייב על הוצאת אוכלין פחות מפרגומה (ועיי' פס.). פטור אף על הכלי שהכלי טפלה לו. ולא מחייב עליה שום נטמין להוציא אלא משום אוכלין (שם). פטור אף על המטה. האילו ופטור על המ, דקירל מי טמא אלא מעטו (ערוכין זצ.).

מוסף תוספות

א. ר"מ ור"י מחייבין. מוס' הלא"ה. ב. מדמרי"ם נשמע לרבנן. רשע"א. ג. דשיעור שבת אינן גרדלים כ"כ שימצא דבר שיהיה שיעורו גדול שלא יוכל א"י להוציאה אפי' היה תשש ודל כח. רשע"א. ד. משא"כ בטביחה דכולה בטביחה חדא שיעורא הוא שאין חובב אלא על כל הטביחה. רע"א. ה. קנה של גרדי. מוס' הלא"ה. ו. דקנה גבי שבת וכו' חייב בטמא. מוס' הלא"ה. ז. על האוכלים. מוס' הלא"ה. ח. מפני שהכלי טפילה לאוכלים. רע"א.

רב נסים גאון

המוציא אוכלים פחות מכשיעור בכלי פטור אף על הכלי שהכלי טפילה לו. כגמ' דבני מערבא גרסי הא אמר אבא בצריכין לכלים כגון אלקין תותיא, אבל אם אינן צריכין לכלים חייב אף על הכלי.

רבינו חננאל

ר' יוסי אמר הסום מטמא ברגליו וחמור מטמא (ברגליו) בידיו, שנמשעת הסום על רגליו וחמור על ידיו. ואמאי הא קא מסייעי ברגליו בהדי ידים, וידים בהדי רגלים, לאו משום דאמרין מסייע אין בו ממש. ודבר אשי ורבינא בריין ומפרשין בתוספתא ובכל הוכחים שקיבל דמן. ושמעתא דבתרא קא גרסי' לה אמר מר זה יכול וזה יכול ר' מאיר מחייב. איבעיא להו בעינן שיעור לזה ושיעור לזה או דלמא שיעור אחד לכולן. ואנתא חיינא דהא טעונת היא, דלא בעו כי האי בעיא אליבא דרבי מאיר דלאו הלבנת בוחניה, ולא אמרי

אמוראי (פ"ש פ"ש) [פ"מ צ"ש] סימן אף אף תנינא. אלא אחא קאי, האי בעיא זה אינו יכול זה אינו יכול ר' מאיר ור' יהודה מחייבין ור' שמעון פוטר, ובהא הלכה כר' מאיר ור' יהודה. דהא קאמרין באין צדין בהריא (דף כו) רבי יהודה ור"ש הלכה כר' יהודה. ויכין להלבנתו זה אינו יכול זה אינו יכול חייבין, עלה בעינן מי צריכין שיעור לכל חד וחד או חד שיעור לשניהן. וסליקא הלכה שיעור דהא לשניהן, ופוסתא דמתניתין לא יכול אחד להוציאו והוציאו שנים חייבין. דאלמא כל אחד מהן בפני עצמו אינו יכול אבל שניהן באדי הדדי יכולין, ואעפ"כ חייבין, ולא מצית מימר על זה יכול וזה (אינו) יכול קאי, ולאו אליבא דר' מאיר קא בעי, אלא אליבא דרבנן דפטורין קאמר, מי פטור רבנן אע"פ שהוציאו שניהן שני שיעורין, או דלמא אם הוציאו שניהן שיעור אחד פטורי ואם הוציאו שני שיעורין מחייבין. חדא דלאו הכי קאמר לא בבעיא ולא בתשובה. ועוד דפשיטא לן בזה יכול זה יכול שאע"פ שמוציא כמה שיעורין פטורין. הילכך ליכא לאוקומא אלא בעינן זה אינו יכול זה אינו יכול כדאמרין דשיעור אחד לכולן וחייבין בו. אמר רב פפא משמיה דרבא אף אן אן גמ' תנינא היה יושב ע"ג מטה דר' טליות תחת רגלי מטה טמאות מפני שאינה יכולה לעמוד על ג'. ואמאי ליבעי שיעור לזה ושיעור לזה. פי' שיעור, רובו של צו דתנן צו שהיה מוטל על ה' ספסליו לרדחבו טחורין, ותני עלה מפני שאין רובו על אחד מהן. והכי קאמר הני ד' טליות כל חדא אין רובו עליה, ואמאי טמאות אלא לאו משום דשיעור אחד לכולן. אמר רב נחמן אף אפן גמ' תנינא צבי שנכנס לבית ונעל אחד בפניו חייב נעלו השנים פטורין. לא יכול אחד לנעול ונעלו שנים חייבים ור'

א) וצין פ"ד מ"ז נע"ש הירצא מהסוף ומי מו"ט, צ) צבחים כד., ד) לקמן קו.; דובחים פ"ה קו.; ה) צ"ק עמ: נע"ש ומלוא לייסב צ"מ ת. נע"ש, ו) נע"י פירש"י צבחים ה: ועמ"ש רש"י לקמן קמא. ו) נעלי ככ.; ח) לקמן קמא: עירובין ז.; ט) נעמס' לקמן זד. ד"ה אה.; י) נע"י מוס' לקמן זד. ד"ה ר"ש, י) ס' ודברים יח, ז) דף כד., ח) עיין במהרש"ם, ט) שיק לדף זד.,

הגהות הב"ח

א) תוס' ד"ה ויכול וכו' ומין צבאטין מינו הרצוצין דלי שאינו מין הרצפה הוא דבעיא היא:

גליון הש"ס

תוס' ד"ה אמר מר. ומיחו לני' ר"ח. ק"ל הא פ"ב גס לבקרי צ"ל כן דלאכי קשה לתמן דפטט מדי טליות דמחת רגלי המטה וא"כ פ"ל דאין לחלק בזה בין ז"י ח"י לזה א"י זה א"י א"כ מחי שנים בדרך דמיון שבת לטומאה ומתמתנין דזנין אמאי לא פטיט צבשטוטא דמחייבין דמסמכין ומזין שבת עצמו מהא דלא יכול אחד לנעול ונעלו שנים אע"כ דמהיכא י"ל דנכנסו שנים וא"כ מה הקשה הר"י על גירסת הר"ח הא גם לנשימות צ"ל כן דעס לקמיה צבנכנסו שנים וצ"ע: תוס' ד"ה ואמאי ליבעי וכו' ובכל דבר ובכל שהוא. עין צ"ק דף קג פ"ה מוס' ד"ה דבר שאין מקוים ועיקר:

הגהות הגר"א

[א] בג' הסום מנמא על ידיו התמור פי' צ"ל להיפך (ורמ"ש במתני' דחזקי ועי' פ"א"ר סע';

רבינו חננאל (הבשף)

שמעון פוטר. אמאי חייבין ליבעי שיעור צידה לזה ושיעור צידה לזה, לאו משום דאמרין שיעור אחד לכולן. ומן הא מילתא נמי גמרינן דהא שמעתא לענין זה אינו יכול זה אינו יכול אמאי, חדא דמפרשי גמבין יכול אחד להוציא והוציאוהו שנים חייבים, ועוד מדר"ש פטור (והטור) בהא. אמר רבינא אף אפן גמ' תנינא השותפין שגבבו חייבין. עיקר דילה [בב"ק נוו] השותפין שגבבו וטבחו (חייבים) [פטורין], והתניא השותפין שגבבו חייבין. ארי"ז לא קשיא כאן בשותף שגבב מחבירו כאן בשותף שגבב משלמא. איחיהיבא רבא לרב נחמן יכול שותף עגב מחבירו ושותפין שגבבו יהו חייבין, ת"ל וטבחו או מכורו כולו טבחו קשיא כאן בשותף שטבחו לדעת חבירו כאן בשותף שטבחו שלא לדעת חבירו. ואמאי ליבעי בטביחה לזה וטביחה לזה והיכי מחייב שנים בטביחה אחת, אלא לאו משום דאמרין שיעור אחד לכולן. אמר רב אשי אף אפן גמ' תנינא שנים שהוציאו קנה של גרדי חייבין. ארי"ם [ומהא לא]